

국어 독서 · 주제 통합 독서 · 심화 · 해설편

국어 · 독서 · 주제 통합 독서 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 지문 근거 분석 (가) 지문은 뇌의 의사결정 과정을 기존 리벳 실험의 '준비 전위'와 '의식적 거부권' 관점으로부터 최신 인지과학의 '예측 부호화 모델'(베이지안 추론, 능동적 추론, 준안정 상태 전이)로 재해석하는 과정을 담고 있습니다. (나) 지문은 이러한 신경과학의 발전 속에서 전통적인 법적 책임관인 '도덕적 책임론'에서부터 '사회적 책임론', 그리고 현대의 '양립가능론'과 '급진적 신경결정론'에 이르기까지 법적 책임 귀속의 정당성을 어떻게 재정립할 것인가에 대한 논쟁을 구체적으로 다루고 있습니다.

Step 2. 선지 대조 및 정답 확정 ① (가)는 오히려 의식적 의도의 인과적 독점성(즉, 의식적 의도가 행동을 온전히 지배하고 개시한다는 생각)을 의문시하고 뇌의 준안정 상태 전이 및 최소 작용 원리로 재해석하고 있으므로 적절하지 않습니다. ② (가)는 뇌가 수동적 수용 기관이 아니라 능동적 예측 기계임을 밝히고(지문 인용: "뇌는 외부 자극을 수동적으로 수용하여 처리하는 수동적 기관이 아니라... 능동적으로 추론하는 베이지안 추론 기계이다"), (나)는 이러한 뇌과학적 인과론적 흐름 속에서 법적 책임의 규범적 정당성을 '이성적 제어 능력' 등을 통해 유지하려는 시도(양립가능론)와 이를 환상이라 비판하며 예방주의로 재편하려는 급진적 견해를 균형 있게 다루고 있으므로 완벽하게 적절합니다. ③ (가)가 리벳 실험의 한계를 규명한 것은 맞으나 (나)에서 자유의지가 부재할 때 형벌의 예방적 목적과 보안처분이 불가능해 진다고 한 것은 틀렸습니다. 결정론을 수용하여 자유의지가 부재한다고 보는 '사회적 책임론'이나 '급진적 신경결정론'이 오히려 예방적 제재와 보안처분을 옹호합니다. ④ (가)에서 예측 오류 최소화 메커니즘은 무의식적 영역에 한정되지 않으며, (나)의 옹호적 성격은 의사결정의 자유를 긍정하는 '도덕적 책임론'의 기초이지 무의식적 인과성과 무관합니다. ⑤ (가)와 (나) 모두 인간의 행동 책임을 부정하는 극단적 견해를 지지하지 않습니다. (나)의 양립가능론은 결정론적 뇌과학을 수용하면서도 법적 책임을 적극 옹호합니다.

정답근거 (가) 2문단 "뇌는 외부 자극을 수동적으로 수용하여 처리하는... 능동적으로 추론하는 베이지안 추론 기계이다." (나) 2문단 "현대 신경법학의 핵심 기류인 양립가능론... 물리적 결정론이 형사책임의 전면적 소멸을 의미하는 것은 아니라고..." 및 3문단 "급진적 신경결정론..." **오답분석** [함정 명시] ① '의식적 의도의 인과적 독점성을 옹호'한다는 서술은 지문의 내용과 정반대입니다. ⑤ '모두 전적으로 부정'한다는 선지는 양립가능론의 절충적 성격과 대조되는 함정 선지입니다. **연관개념** 주제 통합적 독서, 융합 지문의 흐름 파악 및 핵심 주제 대비. **메타인지** 지문 전체의 논리적 뼈대(과학적 모델의 전환 -> 법철학적 책임 귀속 체계로의 투사)를 정확하게 꿰뚫어야 오답 선지에 미혹되지 않고 단번에 2번을 선지화할 수 있습니다.

Step 1. 지문 근거 및 자료 분석 지문 (가)에 따르면, 리벳 실험에서 RP는 자극(-200ms, 지문 도식상 [B])보다 약 350~400ms 앞선 시점(지문 도식상 [A], 실제 시간 -550ms 부근)에서 발생합니다. - [D] 구간: RP 발생 시점(-550ms)에서 의도 자극 시점(-200ms)까지의 350ms의 시간 차이 구간. - [E] 구간: 의도 자극 시점(-200ms)에서 실제 행동 개시(0ms)까지의 200ms 구간. - 리벳의 정합적 해석에 의하면, 이 [E] 구간(200ms) 동안 이미 무의식적으로 시작된 행동을 억제할 수 있는 '의식적 거부권(veto)'을 작동시킬 수 있습니다.

Step 2. 선지 판별 및 오류 도출 ① 지문 1문단 인용: "실제 행동은 의식적 의도 자극 후 약 200ms 뒤에 일어났다... 남은 200ms 동안 의식적으로 차단할 수 있는 '의식적 거부권' 즉, [E] 구간은 의식적 거부권의 유효 시간입니다. 적절합니다. ② 지문 3문단 인용: "리벳 실험의 '준비 전위'는... 복잡계의 동역학적 균형 상태인 '준안정 상태'에 머물다가... 전이 과정의 전기적 반영이다." 즉, [A] 지점의 신호는 고립된 자아의 하향식 명령이 아니라 동역학적 수렴 과정의 미세 전이의 신호입니다. 적절합니다. ③ 지문 3문단 인용: "특정 활성화 패턴으로 수렴하는 물리적 상태 전이가 먼저 발생하고... 자발적 행위의 감각적 피드백에 대한 예측으로서 '의식적 의도'라는 주관적 표상이 수반되는 것이다." 따라서 [B]는 원인이라기보다 사후적으로 동반된 표상적 부산물입니다. 적절합니다. ④ **[오류 발견]** 지문 2~3문단에 따르면, 뇌는 '예측 오류(prediction error)를 최소화'하는 방향으로 상태를 전이 및 자가조직화해 나갑니다. 따라서 [D] 구간 동안 뇌는 예측 오류를 점차 '줄여가며(최소화)' 안정적인 활성화 패턴인 특정 행동 상태로 수렴하게 됩니다. 예측 오류가 [C] 지점에서 '최대화'되어 행동이 촉발된다는 서술은 예측 오류를 '최소화'한다는 모델의 대전제에 정면으로 모순됩니다. 따라서 ④는 거짓입니다. ⑤ 리벳의 거부권 모델이나 예측 부호화 모델 모두, 단순 자극에 대한 일방향 반사가 아니라 뇌 내부의 복잡한 준비 전위 또는 내부 예측 모델의 자가 조직화라는 고유한 신경 역학적 변화 과정을 긍정한다는 점에서 공통적입니다. 적절합니다.

정답근거 (가) 2문단 "뇌의 궁극적 목표는 이 예측 오류를 최소화하는 것이며..." 및 3문단 "뇌 신경망이 예측 오류를 최소화하기 위해 에너지 소산시키며 특정 활성화 패턴으로 수렴하는 물리적 상태 전이가 먼저 발생하고..." **오답분석** [함정 명시] ④번 선지는 행동이 유발되는 시점에 '예측 오류가 최대화된다는' 그럴듯한 과학적 오해(신경 신호가 커지니 예측 오류도 커질 것이라는 식의 착각)를 유도하도록 세밀하게 파악된 함정입니다. 뇌의 연산 목표는 '최소화'입니다. **연관개념** 리벳의 준비 전위 실험, 예측 부호화(Predictive Coding), 예측 오류 최소화 기제. **메타인지** 도표의 수학적/시간적 좌표 매핑과 지문의 근본 원리(최소화)를 물리 법칙 및 정보 이론의 최소 작용 원리와 엮어서 정확히 이해하고 있는지 집요하게 묻는 최상위 문항입니다.

Step 1. 보기 분석 및 수학적 추론 - 사건 H : 문이 닫혀 있음. 사전 확률 $P(H) = 0.8, P(H^c) = 0.2$ (열려 있음). - 센서 데이터 E : 약한 신호 유입. - 우도(Likelihood): $P(E|H) = 0.1, P(E|H^c) = 0.9$. - 베이저안 정리에 따라 문이 '닫혀 있을' 사후 확률 $P(H|E)$ 는 다음과 같습니다.

$$P(H|E) = \frac{P(E|H)P(H)}{P(E|H)P(H) + P(E|H^c)P(H^c)} = \frac{0.1 \times 0.8}{0.1 \times 0.8 + 0.9 \times 0.2} = \frac{0.08}{0.08 + 0.18} = \frac{0.08}{0.26} \approx 0.3077(31\%)$$

따라서 문이 '열려 있을' 사후 확률 $P(H^c|E)$ 는 약 $1 - 0.31 = 0.69(69\%)$ 로 급증합니다.

Step 2. 선지 판별 및 정답 도출 ① 패턴 1은 들어온 감각 신호(E)를 기반으로 자신의 믿음(확률 모델)을 수정하는 것이므로 '지각적 추론'에 해당합니다. 적절합니다. ② 패턴 2는 자신의 예측('열려 있음')에 맞추어 실제로 로봇 팔을 움직여 문을 밀쳐 열림 상태로 조작함으로써 감각 입력을 예측에 수렴시키는 행위이므로 '능동적 추론'에 부합합니다. 적절합니다. ③ 베이저안 공식으로 계산한 사후 확률 $P(H|E)$ 는 약 0.31로 기존 0.8에 비해 대폭 낮아지며, 이에 따라 로봇의 뇌는 사전 예측 신호를 갱신할 것입니다. 정교하고 일치합니다. ④ 만약 사전 확률의 강도(확신)가 0.999로 극단적으로 높다면, 웬만한 반대 감각 증거(E)가 들어와도 사후 확률이 거의 변하지 않습니다 (지각적 추론의 억제). 이 경우 뇌는 예측 오류를 해소하기 위해 자신의 믿음을 고치는 대신, 외부 환경을 힘으로 바꾸어 버리는 '능동적 추론'을 압도적으로 선호하게 됩니다. 인지과학적 고난도 추론으로 매우 적절합니다. ⑤ **[오류 발견]** (가)의 예측 부호화 모델 관점에서 '능동적 추론(패턴 2)'에 의한 운동 출력 역시 결코 '의식적 의도'라는 고립된 정신 원인이 준비 전위의 간섭 없이 물리력을 직접 행사한 것'이 아닙니다. 지문 3문단에 의하면, 운동 개시는 뇌 신경망들이 준안정 상태에서 예측 오류 최소화라는 단일한 동역학적 물리적-정보학적 원리에 의해 자가조직화된 결과일 뿐입니다. 의식적 의도는 이 상태 전이의 표상적 부산물일 뿐입니다. 따라서 리벳 식의 영혼 대 육체의 이분법적 단절 구간으로 해석하는 것은 예측 부호화의 사상에 전면 배치됩니다. 정답은 ⑤입니다.

정답근거 (가) 2문단 "자신의 신체를 능동적으로 움직여 감각 입력을 자신의 내부 예측에 부합하도록 강제하는 '능동적 추론'" 및 3문단 "의식적 의도와 물리적 행동은 별개의 인과적 사슬이 아니라... 단일한 동역학적 프로세스의 각기 다른 국면일 뿐이다." **오답분석** [함정 명시] 수학적 확률 계산(0.31)을 완벽하게 맞물려 수험생이 ③번 선지를 검증하는 데 시간을 쓰도록 만든 뒤, 정작 베이저안 모델과 리벳 모델의 '심리-물리 이원론'적 충돌 지점의 철학적 오독을 노린 고차원적 킬러 선지 설계입니다. **연관개념** 베이저안 뇌(Bayesian Brain), 지각적 추론과 능동적 추론의 차이. **메타인지** 과학 탐구와 법철학적 사유의 접점인 의식과 행위의 선후 인과 관계를 복합 계산과 융합하여 일관되게 추론할 수 있어야 합니다.

Step 1. 지문 근거 분석 (나) - 도의적 책임론: 자유의지 긍정(비결정론), 타행위 가능성 전제, 비난가능성으로서의 책임, 응보형. - 사회적 책임론: 결정론 수용, 예방 및 사회 방위, 보안처분 및 예방적 제재. - 양립가능론: 물리적 결정론 인정 + '이성적 제어 능력(reason-responsiveness)'을 법적 책임 근거로 유지. - 급진적 신경결정론: 물리적 결정론 극단화, 이성적 제어 능력도 착각으로 규정, 응보 전면 거부, 완전한 치료/예방 모델로 사법 체계 개편 요구.

Step 2. 선지 대조 및 정답 판별 ① 도의적 책임론은 비결정론을 출발점으로 삼으므로 물리적 결정론의 100% 충족을 전제로 하는 양립가능론과 전제부터 다릅니다. 오류입니다. ② **[적절한 선지]** 사회적 책임론과 급진적 신경결정론은 모두 결정론적 전제(유전, 환경, 뇌 신경 세포의 지배 등)에서 있기 때문에, 도덕적 비난이 부당하다고 보며 형벌을 사회 방위나 치료, 예방적 수단으로 봅니다. 이 서술은 지문 (나)의 흐름과 완벽히 일치합니다. ③ 양립가능론은 규범 인지 능력(이성적 제어 능력)만 있다면 책임을 물을 수 있다는 절충적 타협안이므로, 사법 체계의 책임을 전면 거세하고 순수 치료/예방 모델로 가자는 '급진적 신경결정론'과는 타협 불가능한 대립 관계입니다. 오류입니다. ④ 사회적 책임론 역시 결정론에 근거하므로 사회 방위를 우선시하며, 이는 잠재적 위험 인물에 대한 과도한 예방 처분(선제적 구금)이라는 한계를 급진적 신경결정론과 동일하게 공유할 수 있는 지점입니다. '무관한 독자적 한계'가 아닙니다. ⑤ 이성적 제어 능력의 실체를 인정하는 것은 '도의적 책임론'뿐만 아니라 '양립가능론' 역시 포함됩니다. 양립가능론은 비록 물리적으로 결정되어 있어도 이성적 제어 능력(이유에 대한 반응성)은 실재한다고 규정합니다. 오류입니다.

정답근거 (나) 1문단 "결정론을 수용하는 '사회적 책임론'은 형벌의 목적을... 사회 방위와 범죄 예방에... 보안처분이자 예방적 제재" 및 3문단 "급진적 신경결정론... 형벌 체계에서 응보적 요소를 완전히 거세하고... 오직 치료적 교정과 예방적 격리 중심..." **오답분석** [함정 명시] ⑤번 선지는 '양립가능론'의 핵심적인 성격(물리적 결정론을 인정하면서도 이성적 제어 능력만큼은 허상으로 보지 않고 남겨두려 한 철학적 시도)을 철저히 간과하면 속기 쉬운 강력한 매력적 오답입니다. **연관개념** 자유의지와 결정론의 양립가능성 논쟁, 형벌의 정당화 이론. **메타인지** 4가지 이론의 교집합과 차이점을 표로 도식화하듯 머릿속에서 신속히 분류하여 인과적 화살표를 연결해야 풀 수 있는 깊이 있는 법철학 문제입니다.

Step 1. <보기> 자료의 정밀 분석 - 피고인 A: 안와전두피질(OFC) 정상, 규범 인지 98%(매우 우수), 억제력 95%(정상), 재범 위험도 12%(낮음). - 피고인 B: OFC 심각한 손상(68%), 규범 인지 40%(심각하게 지연), 억제력 15%(매우 낮음), 재범 위험도 89%(극도로 높음). - 피고인 C: OFC 심각한 손상(72%), 규범 인지 92%(양호), 억제력 22%(매우 낮음), 재범 위험도 85%(극도로 높음). * 핵심 차이점: 피고인 B와 C는 모두 뇌 손상을 과 억제 제어력이 극도로 망가져 있으나, '규범 가치를 머리로 인지하고 이해하는 속도 및 정확도' 면에서는 C가 B에 비해 압도적으로 우수합니다(92% vs 40%).

Step 2. 관점 적용 및 오답 판별 ① 양립가능론자들은 '이성적 제어 능력(reason-responsiveness)'을 '합리적 이유나 법적 규범 가치를 인지하고 이에 반응하는 인지 시스템'으로 정의하므로, 인지력이 양호한 C는 행위 당시 이성적 시스템이 작동했다고 판단할 근거가 되어 B에 비해 책임 귀속도가 높아질 수 있습니다. 적절합니다. ② 도의적 책임론은 '타행위 가능성'을 중시합니다. B는 인지 능력이 지나치게 결여되어 대안 행동을 스스로 통제하여 선택할 수 있는 자율적 상태가 안 되었다고 보아 비난가능성이 경감됩니다. 적절합니다. ③ 급진적 신경결정론에 따르면, 뇌 손상이 없는 A 역시 그의 범죄 행동은 물리적 인과 사슬에 따라 인과적으로 필연화된 결과입니다. 따라서 뇌 손상 환자 B, C와 질적인 책임 격차가 존재하지 않는 기계의 오작동일 뿐이므로 도덕적 비난을 가해서는 안 됩니다. 적절합니다. ④ 사회적 책임론과 급진적 신경결정론의 예방주의에 입각하면, 재범율(89%, 85%)이 비정상적으로 높은 B와 C를 선제 격리하거나 뇌수술 등의 무자비한 치료적/예방적 제재를 가하는 부작용을 일으키기 쉽습니다. 적절합니다. ⑤ **[오류 발견]** 양립가능론은 억제 제어력 성공률 하나만을 보고 결정을 내리는 단순화된 이론이 아닙니다. 양립가능론의 핵심은 '이유나 규범 가치를 인지하고 반응할 수 있는 통상적인 인지적 능력'의 유무 여부입니다. 피고인 C의 경우 규범 인지 수준이 92%로 유지되고 있으므로 이성적 반응성 자체가 완전히 소멸되었다고 볼 수 없습니다. 따라서 양립가능론에 의해 책임을 원천 면제해야 한다는 주장은 오류이며, 양립가능론은 규범 인지도가 양호한 C에게는 여전히 법적 책임 귀속이 가능하다고 볼 것입니다. 정답은 ⑤입니다.

정답근거 (나) 2문단 "양립가능론... 행위자가 합리적인 이유나 법적 규범의 가치를 인지하고 그에 반응하여 자신의 행동을 통제·조정할 수 있는 보편적 인지 시스템을 유지하고 있다면, 그에게는 법적 책임을 물을 수 있다는 것이다." **오답분석** [함정 명시] ⑤번 선지는 억제력이 상실되었다는 수치(15%, 22%)에 매몰되게 만들어, 양립가능론이 정의하는 '이유에 대한 반응성'의 질적 기준(규범 가치의 인지력)을 은폐하는 기법을 사용했습니다. 이성적 제어 능력을 행동 억제 성공 여부와 등치시켜 오답을 유도합니다. **연관개념** 신경법학(Neurolaw), 양립가능론의 책임 조건, 인지 제어 시스템. **메타인지** 제시된 데이터를 다각적 법철학 프레임에 입체적으로 바인딩하여 복합적인 판례 시나리오를 과학적 팩트와 정합적으로 연결하는 역량을 평가합니다.

Step 1. 개념의 결합 및 조망 - (가)의 '준안정성 이론': 뇌 신경망이 동역학적 준안정 상태에서 에너지를 방출하며 특정 상태(행동)로 수렴해 가는 자기 조직적 과정. - (나)의 '양립가능론': 물리 법칙에 지배받으면서도 '이성적 이유나 규범 가치'에 반응하여 시스템을 통제할 수 있다는 이론. - 이 두 개념을 결합한 가상의 '동역학적 규범 제어론'은, 뇌의 물리적 전이 과정 속에 '규범(이유) 정보'가 하나의 물리적 매개변수(사전 확률, 에너지 상태 장벽의 변화 등)로 개입하여 행동 전이 경로를 실시간으로 제어할 수 있다고 상정할 것입니다.

Step 2. 선지 판별 및 정답 확정 ① 규범을 '이유에 대한 반응성'의 요소이자 동역학 전이 확률 분포를 바꾸는 변수로 보는 통합은 융합 이론에 매우 부합합니다. 적절합니다. ② 법 규범이나 도덕 지식이 고차 영역의 '사전 확률(prior)'로 작동하여 하향식 제어력을 발휘함으로써 총동적 감각 입력을 조절하는 메커니즘은 완벽하게 과학적-철학적 융합이 일어난 설명입니다. 적절합니다. ③ **[오류 발견]** 이 융합 이론('동역학적 규범 제어론')은 '양립가능론'의 유산을 물려받았기 때문에, 비물리적이고 고립된 자유의지의 존재를 입증해야만 책임이 성립한다고 보지 않습니다. 물리적인 자가조직화 및 준안정 상태 전이 메커니즘 전체를 수용하면서도 그 내부에서 규범이 작동하여 인지가 소성이 원활히 기능했기에 초점을 맞춥니다. 또한 '의식적 의도가 준비 전위보다 350ms 앞서 물리적으로 존재'해야 한다는 것은 전통적인 비결정론적 도의적 책임론의 잔재이자 예측 부호화 모델에 완전히 반하는 비과학적 조건이므로 융합 이론이 결코 내세울 수 없는 모순된 진술입니다. 따라서 ③은 거짓으로 가장 적절하지 않습니다. ④ 뇌 결합 등으로 규범 정보를 상향/하향식 모델에 통합할 수 없는 신경계라면 동역학적 조절이 불가능하므로 책임을 감경할 수 있다는 논리는 융합 이론의 당연한 귀결입니다. 적절합니다. ⑤ 규범적 한계값이라는 구속 조건에 조율되는 '정상적 인지 가소성'을 구비했는지 여부로 책임을 묻는다는 관점은, 비물리적 자유의지를 배제하고 물리적 뇌과학을 전면 수용하면서 책임을 방어하려는 융합 이론의 가장 핵심적인 전제입니다. 적절합니다.

정답근거 (가) 3문단 "의식적 의도와 물리적 행동은 별개의 인과적 인과 사슬이 아니라... 단일한 동역학적 프로세스의 각기 다른 국면..." 및 (나) 2문단 "물리적 인과 메커니즘과 법적 책임의 근거인 이성적 제어 능력을 철저히 구분..." **오답분석** [함정 명시] ③번 선지는 의식적 의도의 발생 시점(리벳 실험의 시차)을 뇌과학적으로 뒤바꾸어 자유의지를 입증해야 한다는 전형적인 이원론적 오류를 융합 이론의 이름으로 슬그머니 기재하여 수험생의 범주 오류를 끄집어냅니다. **연관개념** 준안정 상태(Metastable State), 복잡계 뇌과학과 사법적 결정론의 타협점. **메타인지** 과학적 모델(예측 부호화)의 물리적 속성을 훼손하지 않으면서 규범적 함의를 인출해 낼 수 있는 인지적 상호작용력을 극한으로 검증합니다.

Step 1. 지문 근거 및 <보기> 사례 분석 지문 (나)는 형사책임의 정당성을 다루는 네 가지 법철학적 관점(도덕적 책임론, 사회적 책임론, 양립가능론, 급진적 신경결정론)을 제시하고 있습니다. <보기>의 피고인 D는 범행 당시 깊은 수면 상태(의식이 완전히 상실되고 무의식적 운동 제어만 작동하는 상태)에 있었으며, 의식적 의도가 부재했음이 과학적으로 밝혀졌습니다. 이는 규범을 인지하고 반응할 수 있는 인지 시스템과 행동을 자율적으로 통제할 수 있는 능력이 완전히 상실된 상태를 의미합니다.

Step 2. 선지 대조 및 정답 확정 ① 도덕적 책임론은 스스로 선택할 수 있는 '의사결정의 자유(자유의지)'와 범행 당시 다른 대안적 행동을 할 수 있었던 '타행위 가능성'을 책임과 비난가능성의 전제로 삼습니다. 피고인 D는 수면 상태여서 이것이 원천 박탈되었으므로 형사책임을 물을 수 없습니다. 적절합니다. ② 사회적 책임론은 결정론적 관점에서 도덕적 비난이 아닌 사회 방위와 범죄 예방을 형벌의 목적으로 삼으며, 범죄자를 사회적 위험성을 내포한 존재로 보고 격리, 치료 등의 보안처분을 정당화합니다. 피고인 D의 위험성에 근거해 보안처분을 주장하는 것은 이 관점과 정합합니다. 적절합니다. ③ 양립가능론은 법적 책임의 근거를 '이성적 제어 능력(reason-responsiveness)', 즉 규범의 가치를 인지하고 그에 반응하여 자신의 행동을 통제·조정할 수 있는 보편적 인지 시스템으로 봅니다. 피고인 D는 수면 상태에서 이 시스템이 작동하지 않았으므로 법적 책임이 부정됩니다. 적절합니다. ④ 급진적 신경결정론은 정상적인 뇌를 가진 이와 질환/장애를 가진 이 사이에 물리적 인과성 측면에서 어떠한 질적 차이도 존재하지 않는다고 보며, 모든 범죄를 기계적 오작동으로 취급하여 오직 치료적 교정과 예방적 격리만을 주장합니다. 적절합니다. ⑤ 양립가능론은 인간의 의사결정이 신경세포의 물리화학적 작용에 의해 전적으로 결정된다는 결정론적 사실을 부정하지 않습니다. 이들은 물리적 결정론을 인정하면서도, 행위자가 규범을 인지하고 이에 반응할 수 있는 인지 시스템을 정상적으로 유지하고 있다면(이성적 제어 능력) 규범적 책임은 유효하다고 주장하는 '양립가능론'적 입장을 취합니다. 따라서 비물리적인 자유의지를 근거로 형사책임을 인정할 것이라는 서술은 양립가능론에 대한 심각한 오독입니다.

정답근거 (나) 2문단 "양립가능론적 뇌과학자들과 법철학자들은 인간의 의사결정이 신경세포의 물리화학적 작용에 의해 전적으로 결정된다는 사실이 형사책임의 전면적 소멸을 의미하는 것은 아니라고 논증한다. 이들은 '물리적 인과 메커니즘'과 법적 책임의 근거인 '이성적 제어 능력'을 철저히 구분한다." **오답분석** [함정 명시] ⑤번 선지는 '양립가능론'의 명칭에 담긴 철학적 함의(결정론과 법적 책임의 양립가능성)를 간과하고, 이를 단순히 전통적인 '도덕적 책임론(비결정론적 자유의지 옹호)'과 혼동하도록 설계한 고난도 함정 선지입니다.

연관개념 양립가능론(Compatibilism), 이성적 제어 능력(Reason-responsiveness), 책임 조각 사유. **메타인지** 과학적 결정론을 전제로 수용하면서도 규범적 의무와 비난가능성을 구조적으로 옹호하려는 현대 법철학의 정교한 논리적 절충안을 명확히 분별할 수 있는지 평가합니다.

Step 1. (가)의 핵심 과학적 개념과 (나)의 사회적 한계 연결 - (가)의 예측 부호화 모델에 따르면 뇌는 고정된 실체가 아니며, 내부의 '사전 확률'을 상향식 감각 피드백과 동역학적으로 교류하며 융통성 있게 끊임없이 자가 조직화하는 '가소성(plasticity)'을 본질로 하는 역동적 시스템입니다. - 반면 (나)의 '급진적 신경결정론'이 직면한 치명적 부작용은, 현재의 뇌 영상 상태나 범죄 위험율 데이터 예측치를 기계적으로 신뢰하여, 아직 범행을 저지르지 않은 잠재적 인물에 대해 선제적 구금이나 치료를 정당화하려 드는 인권 침해의 칼날입니다.

Step 2. 가장 정교한 비판 논리 도출 및 선지 판별 ① [최선의 과학적-철학적 비판] 뇌의 본질적 기제가 끊임없이 예측 오류를 최소화하며 자신의 네트워크 배선을 바꾸는 실시간 적응 및 자가 조직적 가소성 기계라면, 과거의 데이터나 현재 특정 시점의 fMRI 뇌 영상에서 도출된 활성 패턴(예: 편도체 비정상 활성화, 전두엽 손상 등)을 근거로 "이 인간은 미래에 무조건 범죄를 지를 기계"라고 100% 확정(Determinism) 지어 예방적으로 가두는 것은, 과학적으로 보더라도 가소성이 살아있는 뇌의 본성을 오독한 원천적 오류가 됩니다. 따라서 이 논리가 급진적 신경결정론의 한계를 정교하게 폭로하는 비판입니다. 완벽하게 적절합니다. ② 뇌의 궁극적 목표는 예측 오류의 '최소화'이므로 '최대화'에 있다는 전제 자체가 과학적 팩트 오류입니다. ③ 사법 체계의 구금이 실제로 범죄를 지르도록 사전 확률을 강제 고착화한다는 인과적 인출은 인과 관계의 흐름을 억지스럽게 엮은 오류입니다. ④ 예측 부호화 모델은 오히려 의식적 의도가 물리적 행동의 '원인'이 아니라 하향식-상향식 동역학의 '결과적 표상'일 뿐이라고 설명했으므로 과학적 전제를 왜곡한 선지입니다. ⑤ 이 선지는 비판론이 아니라 급진적 신경결정론의 인권 침해를 옹호하고 합리화하는 서술이므로 문제의 요구조건("치명적 한계를 가장 정교하게 비판하는 논리")에 정반대로 부합하지 않습니다.

정답근거 (가) 2문단 "뇌는... 내부 상태의 사전 확률을 끊임없이 갱신하며 외부 환경의 변화 원인을 능동적으로 추론..." 및 3문단 "물리적-정보학적 최소 작용 원리에 따라 실시간으로 자가 조직화되는 단일한 동역학적 프로세스" **오답분석** [함정 명시] ⑤번처럼 오히려 한계 정당화 논리를 사실인 것처럼 흘려, 독해 호흡이 가빠진 수험생이 비판 논리인지 정당화 논리인지 헷갈리게 유도하는 함정을 제거해야 합니다. **연관개념** 뇌의 가소성(Neuroplasticity), 예측 부호화와 자가 조직화, 급진적 신경결정론의 인권적 맹점. **메타인지** 과학적 대전제(자가 조직적 가소성)를 사회 사법적 한계(인간의 예방적 기계 취급에 따른 오류)에 투사하여, 한 단계 높은 입체적 학술 논의를 성공적으로 요약해 내는 현대 평가원 최고난도 추론 유형의 전형입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.